

「국방홍보훈령」 개정이유 및 주요내용

1. 개정이유

국가인권위원회 권고에* 따라 각급 기관에 소속된 자의 대외발표 또는 언론매체 인터뷰에 대한 승인여부의 판단 기준 및 승인권자 결정에 대한 이의신청 절차를 마련하여 훈령에 반영하고 기관 명칭 변경 등 일부 미비점을 보완하기 위함

*사건 23진정0176300 (‘23.8.29.) : 「국방홍보훈령」 상 군인·군무원 등의 표현의 자유제한을 최소화 할수 있도록 언론 인터뷰 제한사유 및 기준을 명확히 하고 이의신청 절차를 마련토록 개정할 것을 권고

2. 주요내용

가. 제15조 승인절차를 준용하는 대외발표(제20조) 대상에

‘국방전문미디어가 아닌 외부매체와 인터뷰’ 추가 (제20조 제1항)

나. 제15조 승인절차에 따른 승인 판단 기준 명확화 (제15조 제6항 신설)

- 1) 승인권자는 동 훈령 제18조에 근거하여 승인여부를 판단하도록 조항 신설

다. 개인권리 보장 등을 위해 대외발표(제20조) 관련 승인권자

결정에 대한 이의신청 및 심의회 구성 등 관련 조항 신설

(제20조의2, 제20조의3)

- 1) 승인권자의 결정에 불복할 경우 이의신청 절차 마련(제20조의2)

- 2) 심의회 구성 및 운영에 관한 사항 (제20조의3)

라. 행정처리 근거자료 제출, 기관명칭 현행화

- 1) 온라인서포터즈 사임 희망시 근거자료(별지 7호서식) 제출하도록 보완 (제12조의2)

- 2) 기관명칭 현행화 (제2조, 제34조, 별표3)

* (기존) 공보정훈실장 → (개정) 정훈실장 / 공보실장

* (기존) 국군기무사령관 → (개정) 국군방첩사령관

4) 제12조의2 및 제20조의2 관련 신청서 서식 신설

3. 주요 토의과제 : 없음

4. 참고사항

가. 관계 법령 : 국방 전략적 소통(SC) 업무훈령(제2883호, '24. 1.9.)

정훈 · 문화활동 훈령(제2889호, '24. 1. 24.)

국방교육훈련 훈령(제2923호, '24. 4. 25.)

나. 예산 조치 : 별도 조치 불필요

다. 기타 : 신 · 구조문 대비표